



רשומות

# הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

7 במרס 2022

1524

ד' באדר ב' התשפ"ב

עמוד

הצעת חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים) (תיקון מס' 2), התשפ"ב–2022 . . . 716

## הצעת חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים) (תיקון מס' 2), התשפ"ב-2022

1. תיקון סעיף 2 בחוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים), התשע"ד-2014,<sup>1</sup> בסעיף 2 – (1) בסעיף קטן (א), אחרי "לבן משפחתו" יבוא "וכן תשלומים המשולמים לחייל כאמור שהוא עולה חדש על ידי משרד העלייה והקליטה מכוח נוהלי המשרד";
- (2) בסעיף קטן (ד), אחרי "צבא הגנה לישראל" יבוא "או משרד העלייה והקליטה, לפי העניין", במקום "לו" יבוא "להם" ובסופו, אחרי "בפקודות הצבא" יבוא "או בנוהלי משרד העלייה והקליטה, לפי העניין".
2. תיקון חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014,<sup>2</sup> בסעיף 8(ח) – (1) בפסקה (1), אחרי "בשירות לאומי-אזרחי" יבוא "וכן תשלומים המשולמים על ידי משרד העלייה והקליטה למשרת בשירות לאומי-אזרחי";
- (2) בפסקה (3), אחרי "של הרשות" יבוא "או של משרד העלייה והקליטה, לפי העניין", במקום "לה" יבוא "להם" ובסופו יבוא "או שר העלייה והקליטה, לפי העניין".

### ד ב ר י ה ס ב ר

לקשיים שערים מתמודדים חיילים שהם עולים חדשים, וביחוד החיילים העולים הבודדים, מוצע לתקן את החוק ולהוסיף לרשימת התשלומים המוגנים מפני העברה, עיקול או שעבוד, גם את התשלומים שמעניק משרד העלייה והקליטה. נוסף על כך, מוצע לערוך תיקונים בחוק שירות לאומי-אזרחי ובחוק שירות אזרחי באופן שההגנה האמורה תחול גם על העולים המשרתים שירות לאומי-אזרחי או שירות אזרחי.

**סעיף 1** מוצע לתקן את סעיף 2 לחוק שענינו הגנה על תשלומים המשולמים לחיילים ולבני משפחותיהם, ולקבוע בסעיף קטן (א) כי גם תשלומים שמשלם משרד העלייה והקליטה לחיילים שהם עולים חדשים, מכוח נוהלי המשרד, יהיו מוגנים מפני העברה, שעבוד או עיקול בהתאם להוראות הסעיף הקטן האמור.

סעיף 2(ד) הקובע כי אין במתן ההגנה על התשלומים כאמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מזכותו של צה"ל לקזז מהתשלומים חובות שהחייל או בן משפחת חייל חבים לצה"ל, והכול כפי שייקבע בפקודות הצבא. מוצע לתקן את הסעיף האמור ולקבוע כי הוא יחול גם על משרד העלייה והקליטה, בכל הנוגע לזכותו לקזז מהתשלומים שהוא משלם לחיילים שהם עולים חדשים, חובות של החייל או בן משפחתו, וזאת בהתאם לנהלים שייקבעו.

**כללי** חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים), התשע"ד-2014 (להלן – החוק), נועד במקורו להגן על תשלומים שמשלם צה"ל לחיילים בשירות חובה בשל מצבם הכלכלי-חברתי ובשל סיבות נוספות כגון היותם חיילים בודדים או חיילים עולים. חוק זה הוחל גם על המשרתים בשירות לאומי-אזרחי לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014 (להלן – חוק שירות לאומי-אזרחי). בהמשך, במסגרת חקיקת חוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017 (להלן – חוק שירות אזרחי), תוקן החוק כך שההגנה שלפיו ניתנת בעד כל התשלומים שמקבל החייל מצה"ל (בלא קשר למצב כלכלי או אישי), וכן הורחבה ההגנה גם לתשלומים שניתנים למשרתים בשירות האזרחי.

גם משרד העלייה והקליטה משלם, מכוח הנחיות פנימיות, תשלומים שונים לחיילים עולים (לרבות חיילים עולים בודדים) המשרתים בשירות חובה, כדי לאפשר להם קיום נאות במציאות שבה הם חיים ומשרתים. נוסף על כך, תשלומים אלה ניתנים גם לעולים המשרתים בשירות הלאומי-אזרחי.

מאחר והטעמים שבבסיס מתן ההגנה על תשלומים המשולמים על ידי צה"ל נכונים גם לגבי תשלומים הניתנים על ידי משרד העלייה והקליטה, ואף ביתר שאת בשלם לב

<sup>1</sup> ס"ח התשע"ד, עמ' 658, התשע"ז, עמ' 668.

<sup>2</sup> ס"ח התשע"ד, עמ' 380; התשע"ז, עמ' 668.

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "לפי התעריף" יבוא "וכן תשלומים המשולמים על ידי משרד העלייה והקליטה למתנדב";

(2) בסעיף קטן (ג), אחרי "גוף מוכר" יבוא "או משרד העלייה והקליטה, לפי העניין", במקום "לו" יבוא "להם" ובסופו יבוא "או שר העלייה והקליטה, לפי העניין".

## ד ב ר י ה ס ב ר

|                 |                                                                                                              |                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| סעיפים<br>2 ו-3 | מוצע לתקן את חוק שירות לאומי-אזרחי ואת חוק שירות אזרחי, כך שהרחבת ההגנה לתשלומים המוענקים על ידי משרד העלייה | והקליטה תחול גם לגבי משרתים בשירות לאומי-אזרחי ובשירות אזרחי. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

<sup>3</sup> ס"ח התשע"ז, עמ' 632; התשע"ח, עמ' 900.

